

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6657/2539

นาย ยูโสภหรือโสภ สะอาดดี
นาย โดบ สะอาดดี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1562

แม้ช. จะเป็นบุตรของจำเลยที่1แต่ช. มิได้เป็นโจทก์ฟ้องจำเลยที่1ในฐานะส่วน
ตัวช. เพียงแต่ดำเนินคดีในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ช. ย่อมมีสิทธิดำเนิน
กระบวนการพิจารณาได้ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1562

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์มอบอำนาจให้นายชูชัย สะอาดดีหรือรัช
เชลทิดด์ ฟ้องและดำเนินคดีแทน โจทก์เป็นผู้ครอบครองที่ดินตาม ส.ค.1 เนื้อที่
ประมาณ 20 ไร่ 1 งานโจทก์มอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 ไปขอออกหนังสือรับรองการ
ทำประโยชน์ในนามของโจทก์ แต่จำเลยที่ 1 กลับไปขอออกหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ในนามของตนเองแล้วจดทะเบียนขายให้แก่จำเลยที่ 2โดยจำเลยที่ 2 รู้อยู่
แล้วว่าเป็นที่ดินของโจทก์ ขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทให้
จำเลยที่ 2 กับบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์ ให้เพิกถอนสัญญาซื้อขายที่ดิน
ระหว่างจำเลยที่ 1กับจำเลยที่ 2 และให้จำเลยที่ 2 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นชื่อโจทก์พร้อมกับส่งมอบหนังสือรับรองการทำ

ประโยชน์แก่โจทก์ หากจำเลยที่ 2 ไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาล
เป็นการแสดงเจตนาแทน

จำเลยทั้งสองให้การเป็นทำนองเดียวกันว่า โจทก์ได้ยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลย
ที่ 1 จำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนโอนขายที่ดินที่พิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 ซึ่งรับซื้อไว้โดย
สุจริต ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ให้จำเลยที่ 2 กับ
บริวารออกไปจากที่ดินพิพาท

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาข้อสุดท้ายว่านายชูชัย สะอาดดีผู้รับมอบ
อำนาจโจทก์เป็นบุตรของจำเลยที่ 1 ฟ้องจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบุพการีต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1562 เห็นว่า ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องเป็น
ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยที่ 2 ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมา
แล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 ก็มีสิทธิยกขึ้นฎีกาได้ ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1562 เป็นบทบัญญัติตัดสิทธิห้ามมิให้ฟ้องบุพการีของตน
จึงต้องแปลความโดยเคร่งครัด ดังนั้น แม้ผู้รับมอบอำนาจโจทก์จะเป็นบุตรของ
จำเลยที่ 1 แต่ก็ไม่ได้ฟ้องในฐานะส่วนตัว จึงไม่ต้องห้ามตามบทบัญญัติกฎหมายดัง
กล่าวที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของจำเลยทั้ง
สองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เหลือ ไทรวีจิตร-นาม ยิ้มแย้ม-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ